



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/480/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

נציגות הבית המשותף ברח' הגפן 11 חיפה

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד צח שמעון
מרח' חירי 2 "מגדל הנביאים" קומה 8, ת"ד 481, חיפה
טל': 0505338247 פקס: 048645826

נגד

נג'אר אדוארד, ת.ז. XXXXXXXX

נתבע

באמצעות ב"כ: עו"ד כספי אהוד
מרח' נתנזון 1, חיפה
טל': 0544490295 פקס: 048641135

פסק דין

1. עניינה של התביעה הוא בשאלה האם יש לאפשר לנתבע לבנות ממ"ד ומעלון בבית חרף העדר הסכמות יתר בעלי הדירות בבית בשיעור שנקבע בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין" או "החוק").
2. הבית המשותף מושא ההליך מכיל 21 דירות, נמצא ברח' הגפן 11 פינת רח' הפרסים, חיפה, ומזוהה כחלקה 368 בגוש 10811 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעת היא נציגות הבית המשותף והנתבע הוא בעלים של דירה בבית, תת חלקה מס' 3.
3. טענות התביעה-
הנתבע עושה שימוש אסור בדירתו מזה כשלושים שנה כמשרד המשמש לניהול סוכנות ביטוח.
4. הנתבע הגיש בקשה להיתר בנייה להקמת ממ"ד, מדרגות חיצוניות, מרפסת זיזית, חנייה ומעלון שישמשו אותו בהיותו אדם עם מוגבלות. הבקשה כולה נדחתה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, חיפה (להלן: "הוועדה המקומית"), והנתבע הגיש ערר על החלטה זו. וועדת הערר החליטה להותיר על כנה את החלטת הוועדה המקומית לדחות את הבקשה להיתר להקמת חניה, מרפסת זיזית, מדרגות וכניסה נפרדת, אך מצאה להתערב בהחלטות הוועדה המקומית ולאשר לנתבע להקים ממ"ד בשינויים תכנוניים קלים אשר פורטו בהחלטתה, וכן לאשר לו להקים מעלון ולצורך כך אף לסלול שביל גישה נגיש אליו מהרחוב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/480/2018

5. החלטת וועדת הערר היא אישור תכנוני גרידא. מטעמים קניינים אין לאשר לנתבע לבנות את הממ"ד בהיותו נעדר הסכמת 60% מבעלי הדירות בבית, שעה שקיימת לו הסכמה לבנייה רק שלו ושל בעלת דירה נוספת בבית. לכך יש להוסיף את העובדה שהרוב המופחת של 60% שנקבע בחוק חל רק על הרחבה שהינה "לשם בניית מרחב מוגן דירתי", מה שאין כן במקרה מושא ההליך בו מבקש הנתבע להרחיב את דירתו באמצעות בניית ממ"ד לצורך הרחבת עסקו המתנהל בדירה. במקרה זה יש לדרוש ממנו להמציא הסכמות בשיעור של 75% מבעלי הדירות ש-2/3 מהרכוש המשותף צמוד להם. השימוש בדירה לניהול משרד ביטוח מנוגד להוראת סעיף 203 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ומשכך, בהיותו עבריין בנייה, אין לאפשר לו ליהנות מההקלות שהקנה המחוקק לבעלי דירות בבית משותף.
6. היות והוועדה המקומית מחייבת בניית ממ"דים במגדל, ברור כי הקמת ממ"ד הנתבע תקבע את מיקום יתר הממ"דים שיבנו לטובת הדירות באותו צד של הבית, והקמתם של ממ"דים על גבי ממ"ד הנתבע תגרום לחסימת חלונות בדירת הגב' קלודט קארל בהינתן שיבנה ממ"ד מעל ממ"ד הנתבע.
7. בניית הממ"ד תסכל אפשרות לביצוע תמ"א 38 בבית.
8. בניית ממ"ד כרוכה בנטילת שטח משמעותי מהרכוש המשותף, היא תאיין אפשרות עתידית להקמת חניות במקום לטובת כל בעלי הדירות בבית, וכן תאיין עשיית שימוש במקום לצורך התכנסויות בעתות חג ואבל.
9. התנהלותו של הנתבע חסרת תום הלב והיא באה לידי ביטוי גם בבקשה שהגיש להקמת חניה לאדם עם מוגבלות בתחום החלקה שעה שקיימת לו חנייה ברחוב מסומנת עם שלט ומספר רכב, אותה הוא שומר לשימוש בנו שאינו אדם עם מוגבלות, ובה בעת חונה במקומות חניה מרוחקים יותר ברחוב.
10. אין לאשר לנתבע להקים מעלון מהטעם שלצורך הקמתו נדרש הנתבע לבצע שינויים בחלקה אשר בהתאם לתוספת השנייה שבחוק נדרשת להם הסכמת רוב בעלי הדירות בחלקה, ולנתבע קיימת רק הסכמתו הוא להקמת המעלון.
11. הנתבע אינו אדם עם מוגבלות. המעלון לא נדרש לו לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף, ומשכך לא מתקיים התנאי המפורט בסעיף 59ג(ב)(2) לחוק.
12. יתר בעלי הדירות בבית הסכימו לחלופה אחרת הפוגעת בהם פחות והיא הקמת מתקן הרמה הידראולי בצמוד למדרגות הכניסה לבית מהרחוב. בהינתן שקיימת חלופה אחרת הפוגעת פחות ביתר בעלי הדירות בבית לא מתקיים גם התנאי המפורט בסעיף 59ג(ב)(3) לחוק הקובע כי "ההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/480/2018

13. ככל שהמפקחת תמצא לאפשר לנתבע להקים מעלון, מבוקש להורות לו להסירו ולהסיר את שביל הגישה אליו בחלוף הצורך או עם העברת הבעלות בדירה לאחר בהתאם להוראות סעיף 59ג(ז) לחוק, וכן להורות על רשום הערה על היחידה שבעלות הנתבע בלשכת רישום המקרקעין, בהתאם להוראות סעיף 130 לחוק המקרקעין.

14. הבנייה מושא ההליך תפגע בחזות האחידה והסימטרית של הבית ותגרום לירידת ערכו.

15. לאור כל האמור, אין לאפשר לנתבע לבנות ממ"ד ומעלון בדירתו.

טענות ההגנה-

16. כפי העולה מהמסמכים הרפואיים של הנתבע הוא בעל 100% נכות, קטוע רגל, עם הגבלות קשות בתנועה. לכתב ההגנה צורף אישור הממלא אחר דרישת סעיף 59ג(ב) (2) לחוק.

17. הנתבע הבהיר לבעלי הדירות בבית כי ישמח לקידום תכנית תמ"א 38 בבית במסגרתה יבנה בכל דירה ממ"ד, אך מצא כי נוכח אי הסכמות שנתגלעו בין בעלי דירות בבית כלל לא מתנהלים מהלכים לקידום בנייה כאמור.

18. בעלי דירות רבים בבית ביצעו בנייה ללא היתר וללא הסכמות ברכוש המשותף כך שטענת התובעת כאילו הנתבע הוא עבריין בנייה חוטאת לאמת.

19. מטעונו התובעת עולה כי התנגדות בעלי הדירות בבית לבניית הממ"ד היא משום תחושת סולידריות עם הגב' קלודט קארל, בעלת דירה בבית. אין לקבל נימוק התנגדות זה כנימוק לגיטימי.

20. דירת הנתבע משמשת מזה כ-30 שנה גם כמשרד לביטוח וגם כדירה. וועדת הערר דחתה טענה זו בעמ' 11 להחלטתה בקבעה - "איננו מקבלים את הטענה שמדובר במשרד ולא בדירה...". מכל מקום, גם בעלים של משרד זכאי לבנות ממ"ד שיגן עליו מפני טילים, הראיה שגם למבנים מסחריים, משרדים וכיו"ב נבנים ממ"דים.

21. אמנם לא התקבלו הסכמות יתר בעלי הדירות בבית להקמת המעלון, אך בהתאם להוראת סעיף 59ג(ד) לחוק, למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לאשר הקמתו חרף היעדר הסכמות מקום בו מצא את ההתנגדויות בלתי סבירות.

22. וועדת הערר בחנה בקפידה את כל החלופות להקמת מעלון ומצאה את המעלון מושא ההליך כחלופה הטובה ביותר שאינה פוגעת בחזות הבית.

23. בפסיקה נקבע כי הזכות להתנגדות לבניה מאפשרת העלאת נימוקי התנגדות סבירים ובתום לב. התנגדויות בעלי הדירות בבית נעדרות תום לב, ומשכך אין לקבלן.

ההליכים בתיק-

24. ביום 11.9.19 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

א. הבית בנוי בפינת הרחובות רח' הגפן ורחוב הפרסים, חיפה. חזית הבית פונה לכיוון רח' הגפן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/480/2018

- ב. היות והחלקה בנויה במפלס גבוה באופן משמעותי מהרחוב, מובילות כ-11 מדרגות ממנו אל חצר הבית.
- ג. דירת הנתבע מצויה במפלס קומת הקרקע של הבית. מעל דירתו קיימות 4 קומות של דירות מגורים.
- ד. בצדו של הבית, ממערב לדירת הנתבע, קיימת מגרעת בה מבקש הנתבע לבנות את הממ"ד ואת המעלון. באזור זה קיים פתח כניסה נוסף לדירת הנתבע בקיר החיצוני. מפאת הפרש גובה משמעותי בינו לבין חצר הבית לא ניתן להיכנס דרכו לדירה (בביקור נמסר כי היו קיימות שם מדרגות כניסה שהובילו לפתח זה והוסרו).
- ה. הנתבע הפנה אותי לשינויים שביצעו בעלי דירות נוספים בבית הכוללים בין היתר: ריצוף שטחים בחצר, בניית מדרגות ברכוש המשותף, הצבת גדרות ושערים, פתיחת פתחי יציאה לדירות ועוד. לא מצאתי לסקור שינויים אלו בהרחבה. הללו יסקרו בהרחבה בהליך המתקיים בתיק תביעה מס' 31/19 שהגיש הנתבע כנגד אותם בעלי דירות.
25. התובעת הגישה תצהירי עדות ראשית מטעם 4 בעלי דירת בבית: נהרא סיהאם, בעלים של הדירה בתת חלקה 11, קלודט קארל, בעלים של הדירה בתת חלקה 7, גסאן גטאס, בעלים של הדירה בתת חלקה 12 וזוהיר סמרי, בעלים של הדירה בתת חלקה 17. הנתבע הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו ומטעם הילאני דיב, בתה של שמה דיב, בעלת הדירה בתת חלקה 8.
26. ביום 22.10.19 התקיים דיון הוכחות בו נחקרו מגישי התצהירים על תצהיריהם.
27. ביום 2.11.19 סיכמו הצדדים טענותיהם בע"פ וכעת נותר לי להכריע בתביעה.
- המסגרת הנורמטיבית לעניין הממ"ד -
28. הוראות הדין בגדרן מוסדרת זכותו של בעל דירה להרחיב את דירתו תוך מימוש זכויות בניה קבועות בסעיפים 71א'-ד' לחוק המקרקעין. בסעיף 71א' מוגדרת הרחבת דירה כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף". סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין מתנה את הזכות להרחבת דירה אגב מימוש זכויות בניה לשם בניית ממ"ד בתנאי אחד ויחיד: **"...היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות"** (הדגשה שלי י"ל).
- מתחייב מכאן שעל הנתבע מוטל נטל הראיה להתקיימות התנאי של הסכמה של 60% מבעלי הדירות לבניה המתוכננת על ידו, שכן רק לרוב כזה יש את הזכות לכפות דעתו על מיעוט המתנגד לבניה.
29. יש לזכור כי הוראת החוק החליפה את המצב המשפטי שקדם לה, לפיו רק בהסכמה של כל בעלי הדירות ניתן היה לבצע בניה ברכוש המשותף, ראו סעיף 62(א) לחוק המקרקעין וכן ראו סעיף 2(א) לתקנון המצוי. המחוקק היה ער לקושי הנעוץ בכך שאוסף של פרטים, שכולם משיאי אינטרס עצמי, שהשאת האינטרס העצמי שלהם מחייבת שיתוף פעולה, עשויים - בהיעדר כפייה משפטית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/480/2018

- לא להצליח לאחד כוחות על מנת להשיג את מטרתם. במצבים שקידום האינטרס המשותף מחייב בהם השתתפות של כולם, צפוי שפרטים ינסו לנצל את עמדת המיקוח המיוחדת שהצורך בהשתתפותם מקנה להם, על מנת לנסות לגרוף לכיסם הפרטי חלק גדול ככל האפשר מהיתרונות ששיתוף הפעולה הקבוצתי עתיד להצמיח. לאור זאת, חוקק תיקון 18, ובדומה לו חוקקו תיקונים נוספים כדוגמת תיקון 19 הדן בהקמת מעלית משותפת ברכוש המשותף, תוך ביטול "זכות הטו" שהייתה נתונה לכל בעל דירה בבית, וקבעו כי מלכתחילה יהא דרוש רוב מופחת תוך הוספת תנאים ואיזונים כמו תשלומי איזון, שמירת הזכות לבנות סוכה, זכות ההתנגדות של מי שנפגע מקבלת החלטה וכו'. ראו דגן, קניין על פרשת דרכים עמ' 405, 415 (תשס"ה-2005).

30. קנין הוכר בדיון כזכות יסוד הראויה להגנה. דיני הקנין במשפט הפרטי, ובמקרה הזה חוק המקרקעין, הם שקובעים את הקריטריונים להגנה על זכות זו. מ. דויטש בספרו קנין, 701, כרך א', בוחן אחת לאחת אם תנאי סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נשמרים בתיקון 18 לחוק המקרקעין ומוצא כי התיקון תקף. בע"א (חי') 1725/05 דוד נ' נברוצקי, פסקה 7 (פורסם בנבו, 30.3.06) פרש בית המשפט את תכלית הוראת החקיקה האמורה וקבע כי:

"תיקון 18 לחוק המקרקעין ביקש כעולה מדברי ההסבר שפורסמו בהצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף) תשנ"ה-1994, לאפשר שינויים ברכוש המשותף בבית המשותף, בגדר הגמשה מסוימת של הדין בענין זה ששרר עד אז, בגדרו בניה על רכוש משותף לטובת בעל דירה היתה טעונה הסכמת הכל (ראו למשל ע"א 2111/03 פליצ'יה ואח' נ' סופיוב ואח' פסק דין מ-22.3.05 תק-על 2005(1)3589). תכלית התיקון היתה לאפשר הרחבת דיור תוך הפחתת כוחו של המיעוט למנוע אותה בגדר מגמה כללית לאפשר ניצול טוב יותר של הקרקע ... סימן ג' 1 לחוק המקרקעין שיוחד לענין שינויים ברכוש המשותף ובזכויות בניה כולל בחובו איזונים שונים הבאים להבטיח כי הפגיעה בבעלי דירות המיעוט לא תהיה מעבר לנדרש..."

31. אמור מעתה: הזכות להרחיב דירה אגב מימוש זכויות בניה לצורך בניית ממ"ד מצריכה הסכמה של למצער ששים אחוזים מבעלי הדירות. הוראת החוק בסוגיה זו היא ברורה וחד-משמעית, אין היא מותירה פתח לפיחות בתנאי שהיא קובעת. ראו בענין גם את א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, 213, וראו את שנקבע בע"א (חי') 835/08 נטלה נ' פרי (פורסם בנבו, 18.11.09) (להלן: "פס"ד נטלה") שם נקבע:

"במשטר שנקבע בסעיף 71ב[א] לחוק המקרקעין נתן המחוקק את הכוח בידי רוב בעלי הדירות 'להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה'. במילים אחרות, הרכוש המשותף מוגן ב'הגנה קניינית', ולצורך הסרת ההגנה דרוש רוב מסוים שנקבע בסעיף 71ב[א] לחוק המקרקעין. הפועל היוצא מכך הוא שמי שאינו מצליח לגייס את הרוב הדרוש... לא יוכל לקבל חלק מסוים מהרכוש המשותף לשם הרחבת דירתו" (ההדגשות שלי-י"ל)

32. אין ספק, כי לצורך ביצוע הרחבת דירה בהתאם לסעיף 71 לחוק, נדרשת הסכמה מפורשת. יפים לעניין זה דבריה של כב' השופטת דורנר בע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, פ"ד נ"ד(3), 389:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/480/2018

"ג'ישה פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש".

וראו עש"א (ת"א) 61803-03-15 דסטגר נ' גלברג, פסקה 8 (פורסם בנבו, 2.12.15) שם נפסק כי:

"צודק המפקח בקביעתו כי לפי הפסיקה הנוגעת לחוק המקרקעין, אין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך בהסכמה מפורשת, בין בכתב ובין בע"פ, ועל המערערים מוטל נטל הראיה להוכיח כי השיגו את ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות מהרוב הקבוע בחוק (ראו: רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פד"י נה(3) 385, 402, ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו(3) 78)".

כן ראו ה"פ 1266/03 (מחוזי ת"א) הורנשטיין נ' בליצר (פורסם בנבו, 25.11.07) והפסיקה אליה הוא מפנה בפרקים 18-19 לפסק הדין.

33. סעיף 72ב(א) לחוק המקרקעין אמנם מתייחס להרחבה של "דירה" אך מורנו סעיף 52 לחוק המקרקעין כי "דירה" היא-

" חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר " (הדגשה שלי י"ל)

34. כן נקבע בפסיקה כי קיימת חובה לממש זכויות בדין, לרבות זכויות קנייניות, בתום לב. כך מורה אותנו סעיף 14 לחוק המקרקעין וכן ראו הדיון המקיף בסוגיה זו ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון פ"ד נה(1) 199. יתרה מכך, לבעל זכות קניינית אין את החרות להתנגד לכל מיזם של שכנו באופן סתמי ונטול הנמקה, ראו התייחסות בית המשפט בפס"ד נטלה. ואולם, על הנתבעים כמי שמהווה מיעוט להוכיח שהתנגדות התובעים הינה סתמית וקנטרנית, ראו ע"א (חי) 13877-04-09 קיסרי נ' שלומוב (פורסם בנבו, 16.8.10) (להלן: "פס"ד קיסרי"), וראו גם עש"א (חי) 17181-05-11 אברהם נ' פדאל (פורסם בנבו, 20.9.11) (להלן: "פס"ד אברהם"), וכן עש"א (חי) 36004-06-12 פלאוט נ' הוד (פורסם בנבו, 7.6.13). התייחסות מפורטת יותר בעניין סוגיית תום הלב והדברים שנאמרו לגביה בפסקי דין אלו תובא להלן.

דיון והכרעה בעניין הממ"ד-

35. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בכל הנוגע לבניית הממ"ד. הכל כפי שיפורט להלן.

36. בהתאם לאמור בסעיף 71ב(א) לחוק, על הנתבע להוכיח כי קיימות לו הסכמות של 60% מבעלי הדירות בבית, קרי, הסכמה של 13 מ-21 בעלי הדירות בבית, ואין נפקא מינה לעניין שיעור ההסכמות הדרוש לצורך הבניה אם הנתבע עושה בדירתו שימוש למגורים או לצורך ניהול עסק.

37. אין חולק כי הנתבע הציג רק שתי הסכמות מפורשות: שלו ושל בעלת תת חלקה 8.

38. הסכמה זו אינה מגיעה אפילו להסכמה בשיעור של 10% מבעלי הדירות בבית ואינה ממלאת אחר שיעור ההסכמות הנדרש.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/480/2018

39. אמנם הנתבע טען בעדותו כי קיימות לו הסכמות של 4 בעלי דירות בבית, אך אישר בעדותו כי הללו לא הוצגו ולא הוגשו על ידו, ראו עדותו בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 22.10.19 שורות 22-35.

40. אפילו היו בידי הנתבע 2 הסכמות נוספות על אלו שהציג לא היה בכך כדי הסכמות אף לא בשיעור קרוב לשיעור הנדרש שעומד על 13 הסכמות מקרב מבעלי הדירות בבית.

האם התנגדות בעלי הדירות בבית חסרת תום לב-

41. הנתבע טען כי התנגדותיהם של בעלי הדירות בבית חסרות תום לה ואינן עולות בקנה אחד עם האמור בפסיקה בעניין זה. טרם שאתייחס להתנגדויות אתכבד ואבחן את הפסיקה הרלוונטית בענין.

42. בפס"ד נטלה נדרש בית המשפט לשאלת משמעות תנאי הסף שבסעיף 71ב(א) לחוק ולבחינה האם במקום בו נעדר בעל דירה הסכמות ברוב הדרוש תישלל לאלתר זכות הבניה ללא שתיבחה טענות הצדדים, או שמא בית המשפט צריך להידרש לנימוקי ההתנגדות של הצדדים. בית המשפט הוציא מלפניו פסק דין ובו עמדות שלושת השופטים שישבו בהרכב לאמור:

כב' השופט זרנקין :

"אף כי לא על נקלה יתערב בית המשפט ויטיל סייגים על דרך מימושה של זכות הקניין על ידי בעליה הרי ניתן לחשוב בהחלט על מצבים בהם עמידה על קוצו של יוד במימושה של הזכות תיחשב כבלתי הוגנת, ואפשר ובית המשפט יתערב בה.

אף כי אפשר בהחלט והמקרה בו עסקינן איננו מסוג המקרים בהם ההתערבות נדרשת, ואפשר ובאמת טעמים אמיתיים וסבירים עומדים ביסוד התנגדותם של בעלי הדירות, לאפשר למערערת להרחיב את דירתה בתחומי הרכוש המשותף, הרי אין לומר שבאופן אפריורי כי אין להידרש לטעמים אלו כלל ועיקר".

כב' השופט כהן :

"במשטר שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, נתן המחוקק את הכוח בידי רוב בעלי הדירות "להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה". במילים אחרות, הרכוש המשותף מוגן ב"הגנה קניינית", ולצורך הסרת ההגנה, דרוש רוב מסוים שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין. הפועל היוצא מכך הוא, שמי שאינו מצליח לגייס את הרוב הדרוש, כמו המערערת שלפנינו, לא יוכל לקבל חלק מסוים מהרכוש המשותף לשם הרחבת דירתו.

סעיף 14 לחוק המקרקעין, עליו משליכה המערערת את יהבה, הוא סעיף הדדי. הוא חל על כל בעלי הרכוש המשותף באותה מידה. כשם שהמשיבים אינם זכאים לעשות שימוש בזכויותיהם הקנייניות, כשלעצמן, לשם גרימת נזק או אי נוחות למערערת, כך אף המערערת אינה רשאית לעשות שימוש בזכויותיה הקנייניות, כשלעצמן, לשם גרימת נזק או אי נוחות למשיבים. סעיף 14 לחוק המקרקעין פועל לזכותה או לחובתה של המערערת, ממש כשם שהוא פועל (בהתאמה) לחובתם או לזכותם של המשיבים".

כב' השופטת וסרקרוג :

"יש לאבחן בין מיעוט שפונה בתביעה למפקח על רישום מקרקעין לפי סעיף 59ג(ד) לחוק המקרקעין ומבקש לבטל החלטת בניה של הרוב בנימוק של פגיעה מהותית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/480/2018

בזכות קניינית שלו לבין מי שנעדר את הרוב הדרוש עפ"י סעיף 71ב(א) לחוק ומבקש
חרף זאת כי תאושר לו הבניה:

"בסעיף 59 ג(ד) של החוק, מדבר המחוקק על דרישה ל"טעמים בלתי סבירים".
בענייננו, התייחסתי למונח התנגדות סתמית שעניינה כאמור, התנגדות בלתי
הוגנת, בלתי ראויה ואשר יש בה כדי לפגוע בעקרונות יסוד של השיטה, התנגדות
שאינה נוגעת למעשה לפגיעה בזכות הקניין ככזו, עד כדי שימוש לרעה באותה
זכות".

43. סיכום עמדותיהם של כב' השופט זרנקין וכב' השופטת וסרקרוג מעלה כי טענת העדרו של הרוב
הדרוש להוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה לשם בניה, כתנאי סף, לא תעמוד
לבונה לרועץ מקום בו אינו מגיע לרוב הדרוש רק למול התנגדויות העולות כדי קנטור, עמידה על
קוצו של יוד, בשל מוצא או מסיבות אחרות שנוגדות את עקרונות המשפט. להבדיל, אליבא דידו
של כב' השופט כהן יש ליתן משקל ללשונו הברורה של סעיף 71ב(א) הקובע תנאי סף בדמות החלטה
של 75% מבעלי הדירות שצמוד להם 2/3 מהרכוש המשותף.

44. בפס"ד קיסרי ביקשה דעת הרוב להותיר את תנאי הסף האמור בסעיף 71 לחוק המקרקעין
והקובע מהו הרוב ההכרחי לשם בניה בעינו, וסייגה את האפשרות של בית המשפט להתערב
בשיקולי ההתנגדות של בעל דירה רק במקרים חריגים לאמור:

"זאת ועוד, נקודת המוצא לכל דיון בעניין בניה ברכוש המשותף הינה כי לאף אחד
מהשותפים אין זכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, תפיסה של הרכוש המשותף
לשימוש ייחודי ובניה ברכוש המשותף, מחייבת קבלת הסכמתם של כל השותפים,
ולמצער הסכמת הרוב כנדרש על פי הוראות סעיף 71ב' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-
1969"

ובהמשך פסה"ד-

"אוסף, כי ראוי שבית המשפט יזהר פן ישים עצמו במקומם של בעלי הדין. עיקרון
תום הלב אינו נועד להעביר לבית המשפט את שיקול הדעת מתני להסכים לבנייה
ברכוש משותף, אלא רק לאפשר לו למנוע התנגדות של שכן מנימוקים פסולים".

45. בפס"ד אברהם ניתן פסק דין בערעור על פסק דינה של כב' המפקחת וינברגר (כתוארה דאז) אשר
מצאה להתיר בניה גם בהיעדר הרוב הדרוש לאחר שמצאה כי התנגדות בעלי הדירות הייתה נעדרת
תום לב. ערכאת הערעור מצאה לקבל את הערעור שהוגש על פסק הדין ואלו נימוקיו מפי כב'
השופטת וסרקרוג:

"שם (-בפס"ד נטלה, הוספה שלי י"ל) בדעת רוב נקבע כי אין בהגבלה שנקבעה בסעי'
71 לחוק המקרקעין כדי לאפשר למי מן המתנגדים לבוא לבית המשפט ולהתנגד
מבלי להעלות את נימוקי להתנגדותו (דעה חולקת, כבוד השופט כהן).

במקרה דנן, גם על פי הדעה של הסמכות לבחון את נימוקי המתנגדים, סבור ההרכב
שטענתה כבוד המפקחת משסברה במסגרת סמכותה לבחון את הנימוקים כי יש
לראות את אלה, כטעמים שהועלו שלא בתום לב וכי סמכותה של הרשות השופטת
לבוא לשקול את השיקולים על ידה, במקום הדיירים האחרים. סמכות כזו אינה
קיימת. בנסיבות העניין, אין לייחס העדר תום לב למערערים, והיה מקום לאשר
התנגדותם למנוע הבניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/480/2018

לעניין הטענה כי יוצר מעין זכות וטו לדיירים בבניין הקדמי בנוגע לכל בנייה שיתבקשו הדיירים לבצע בבניין האחורי, יש להשיב, כי על רוכשי הדירות במבנה האחורי היה לקחת נתון זה בחשבון בעת הרכישה, ובכל מקרה, בדעת רוב (השופטים ש' וסרקרוג והשופט ר' שפירא) אם אכן תהיה התנגדות סתמית או נוגדת עקרונות שיטת המשפט, הסמכות של ביהמ"ש לבדוק את ההתנגדות עומדת בעינה אך אינה יכולה לבוא במקום הדיירים אלא על דרך בחינה נדרשת".

ובהמשך-

"בשאלה הראשונה שהיא עקרונית, אם לאור האמור בסעיף 71 לחוק המקרקעין שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה" עומדת הזכות למתנגד שלא לפרט את נימוקיו להתנגדות, אפילו אלה סתמיים ואפילו נוגדים הם את עקרונות שיטת המשפט ותום הלב- שהוא אחד מעקרונות היסוד בשיטה-סבורה הייתי וסבורה אני שאין לאפשר התנגדות ללא הנמקה. בשלב השני שלאחר הבאת הנימוקים סמכותו של ביהמ"ד לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר. אכן, אין לדעתי לאפשר התנגדות סתמית שאינה עניינית או שיש בה משום שימוש לרעה בזכות הקניין, כך נאמרו על ידי בפס"ד צבי והוספתי כדוגמא כאשר בעלים של מספר דירות בבניין מתנגדים מתוך כוונת קנטור או בשל "מוצא או נסיבות אחרות הנוגדות את עקרונות שיטת המשפט ואשר אין בהם דבר או חצי דבר עם הפגיעה הקניינית לכשעצמה..." (הדגשות שלי י"ל)

46. סיכום הפסיקה בנושא מעלה כי, ככלל, נתונה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לבחון את נימוקי ההתנגדות, קרי, התנגדות שאין נימוקים בצידה לא לתקבל. יחד עם זאת, דעתם של כל השופטים שישבו בדין הייתה כי יש לצמצם ביותר סמכות זו, קרי, למפקח על רישום מקרקעין לא קיימת הסמכות להחליף את שיקול דעתם של בעלי הדירות ולבטל מקום בו דעתו שונה מדעתם. ולענייננו-

47. בעלי הדירות בבית התנגדו לבניית הממ"ד מושא ההליך ממספר טעמים: הראשון, כי בניית הממ"ד תפגע בחזותו האחידה של הבית. הוועדה המקומית קבעה בהחלטתה כי בנייתו של הממ"ד במיקום המוצע תשמור על הסימטריה של המבנים, ראו האמור בעמ' 11 להחלטתה שורות 18-19. התרשמותי בביקור במקום הייתה, גם כן, כי לא יהיה בבנייה כדי לפגוע במראה הבית. יחד עם זאת, יש להכיר בעובדה שלנתבע אין הסכמות אף לא בשיעור הקרוב לרוב הדרוש עפ"י חוק ומשכך רשאים בעלי הדירות בבית להעדיף את שימור חזות הבית כפי שהיא כיום על פני ביצוע שינויים מינוריים לחזותו.

השני, הותרת השטח הקיים בצד הבית פנוי לצורך קיום אירועי שמחה ואבל. מהעדויות שבאו לפני עלה כי בעלי הדירות בבית מקיימים בשטח בו אמור להבנות הממ"ד, מעת לעת, אירועי שמחה ואירועי אבל, ראו עדות מר סמרי בעניין בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 11-15. הנתבע לא הכחיש בעדותו את הטענה כי החצר משמשת לקיום אירועים, ראו עדותו בעמ' 13 לפרוטוקול שורות 44-45. אין מחלוקת על כך שבניית הממ"ד תצמצם את שטח החצר בכ-10 מ"ר באופן שעלול להשפיע על היתכנות קיום אירועים בה כאמור. לאור הפסיקה אשר הובאה לעיל לא נראה לי כי טיעונים אלו של בעלי הדירות עולים כדי התנגדות סתמית או כזו אשר נוגדת את עקרונות שיטת המשפט. הגם שלדידי השימוש בממ"ד חשוב וחיוני מקיום אירוע מעת לעת בחצר, והגם שבעיני הבנייה לא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/480/2018

תגרום לפגיעה משמעותית בחזות הבית, לא אוכל לומר לגבי ההתנגדויות כי הן פסולות, קנטרניות, סתמיות או נוגדת את שיטת המשפט, וסבורה אני כי איני רשאית להחליף את דעתם של בעלי הדירות בשיקול דעתי. לאור זאת, וכפי שנקבע בבירור בפסיקה - אל לו למפקח לשקול את שיקוליהם של בעלי הדירות בבית ולהמיר דעתו בדעותיהם.

48. טעם התנגדות שלישי הוא החשש שמא הקמת הממ"דים תסכל אפשרות לבנייה מכוח תמ"א 38 בעתיד. ראו בעניין את עדות הגב' סיהאם נהרא, שהייתה אמינה עליי, בפרוטוקול הדיון מיום 22.10.19 עמ' 6 שורות 11-18. ראו עדות מר סמרי בעמ' 8 שורות 3-8 על קיום מגעים עם יזמים. עדותו זו תאמה לעדות הגב' נהרא והייתה אמינה עליי. אמנם עלה מעדותו כי מהלך כזה קשה ועדיין לא קיימת התקדמות של ממש בעניין, אך לדידי, רצון בעלי הדירות לקדם תמ"א 38 בבית, הגם שזה טרם קרם עור וגידים, והחשש שמא בניית ממ"דים תסכל אפשרות זו מהווה התנגדות של ממש. בפס"ד נטלה מצאה כב' השופטת וסרקרוג נימוק התנגדות הנטוע באפשרויות חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה משום התנגדות לגיטימית וקבעה: **"גם לאפשרויות ניצול הרכוש המשותף לצורך חיזוק המבניין מפני רעידות אדמה, לפי תמ"א 38, יש ערך"**.

49. טעם התנגדות רביעי, הזדהות עם ה"ה קארל. לטענת המתנגדים, בניית ממ"ד במיקום המוצע יפגע בה"ה קארל היות וממ"ד זה מכתוב את המיקום בו ייבנו בעתיד ממ"דים נוספים, והללו יגרמו לסגירת חלון בדירת ה"ה קארל.

50. בביקורי במקום התרשמתי כי אם ייבנה הממ"ד בדירת הנתבע הוא לא יפגע בדירת ה"ה קארל היות והוא יבנה בקומת הקרקע, בה בעת שדירת קארל מצויה במפלס גבוה יותר. יחד עם זאת, התרשמתי כי בהינתן שייבנה בעתיד ממ"ד מעל הממ"ד של הנתבע בכל אחת מהקומות מעל דירת ה"ה קארל או אז הממ"ד שייבנה על 70% רגלי ממ"ד יחסום חלון בדירת קארל.

51. אמנם וועדת הערר מצאה מיקום זה כ- "המיקום הנכון להקמת מגדל ממ"דים עבור הדירות הקדמיות" אך היא אישרה כי הקמת ממ"דים במיקום האמור תחסום חלון אחד בדירת הנתבע ובדירות שמעליו בחדר שיש בו חלון נוסף", ראו עמ' 11 להחלטה שורות 14-19. קביעתם זו היא בפן התכנוני בלבד, ובפן הקנייני עניין הוא לבעלי הדירות בבית לענות בו. מבחינה קניינית בנייה בתוואי זה מהווה פגיעה בה"ה קארל שכן בהינתן שהנתבע יבנה את הממ"ד האמור בדירתו, יתר בעלי הדירות בדירות הקדמיות יהיו מחויבים לבנות ממ"ד בדירתם במגדל ממ"דים, קרי מעל ממ"ד זה והדבר יגרום לחסימת חלון בדירת קארל.

52. הנה כי כן, ה"ה קארל בוודאי יפגעו מבניה במיקום האמור. נשאלת השאלה, האם התנגדות יתר המתנגדים מטעמים של סולידריות עם ה"ה קארל מהווה התנגדות שאינה בתום לב.

לדידי, העובדה שהמחוקק קבע כי נדרש רוב מסוים מפורש וברור לצורך הרחבת דירה, והפסיקה, כאמור, לא מצאה לסטות מדרישת רוב זה אלא במקרים חריגים כפי שפורט לעיל, משמעה שיש לכבד את רצון אותם בעלי דירות להימנע מלתת הסכמתם לנתבע גם אם הדבר נעשה מטעמי הזדהות עם בעל דירה בבית אשר עלול להיפגע מהבניה או מהטעם שאינם רוצים לבחור בצד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/480/2018

בסכסוך. לטעמי, אין לומר כי התנגדות שכזו נעדרת תום לב מקום בו הבניה אינה פוגעת בדירת המתנגד/הנמנע, שאם לא כן, נמצא כי הקריטריון הרלבנטי אותו יש לבחון אינו מהי דעתו של בעל הדירה אלא רק אם הבניה פוגעת או לא פוגעת בו. וראו דברים דומים שנקבעו על ידי בפסק דיני בתיק 140/17 עבאדי נ' מורגן (פורסם בנבו, 14.4.19).

53. לאור האמור, לא מצאתי כי התנגדות המתנגדים היא התנגדות סתמית, קנטרנית או ללא הנמקה.

המסגרת הנורמטיבית לעניין המעלון-

54. סעיף 59ג. לחוק המקרקעין מפרט מה הם התנאים הנדרשים לשם התקנת התאמה לאדם עם מוגבלות בבית משותף, וזו לשונו:

"59ג(ב) בעל דירה שהוא, שבן משפחתו המתגורר עמו, או אדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לבצע התאמה ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השנייה (להלן - התאמה), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) היה ביצוע ההתאמה עבודה או שימוש הטעונים היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 - בעל הדירה קיבל היתר לפי החוק האמור ומילא אחר תנאי ההיתר;

(2) רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השנייה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה;

(3) ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית;

(4) ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה; ...

(ג)2) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ב' שבתוספת השנייה טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף;

(ד) מצא המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע ההתאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות את ביצוע ההתאמה, תבוא החלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה דירה לעניין סעיף קטן ג(2) ו-(3).

55. התוספת השנייה שבחוק המקרקעין מונה את ההתאמות אותן ניתן לבצע כהתאמות לאדם עם מוגבלות. בחלק ב' לתוספת מנויות ההתאמות אשר טעונות הסכמת רוב בעלי הדירות בבית ובכללן:

"7. התקנת אמצעי הרמה ידני שאינו כלול בפרט 5 בחלק א' לתוספת זו, או אמצעי הרמה חשמלי, מכני, אלקטרוני, הידרולי או אחר, בין מפלסים, לרבות כבש ומעליון אך למעט מעלית כאמור בסעיף 159 לחוק, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח" (ההדגשה שלי. י.ל.).

56. הוראת החוק קובעת כי כאשר בעל דירה, בן-משפחתו המתגורר עמו, או אדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי בעל הדירה, בכפוף לתנאי הסעיף, לבצע התאמה ברכוש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/480/2018

המשותף. בהתאם להוראות התוספת השנייה לחוק המקרקעין, אמצעי הרמה נמנה על ההתאמות הדורשות את הסכמת רוב בעלי דירות. בתקנות התכנון והבניה הוגדר מעלון כמשטח הרמה כדלהלן:

"מעלון" – משטח הרמה, אשר ממדיו וחומרי הבניה שלו תואמים את הוראות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 3.1 – נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין – דרישות בסיסיות ותקן ישראלי ת"י 2252 חלק 1 – משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תיפקודית: מעלונים אנכיים;

57. ונקבע בסעיף 59 לחוק המקרקעין כי יש להוכיח היתכנות קבלת היתר בניה, נדרש אישור רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק על טופס בנוסח המהווה אף הוא חלק מהחוק, וכי ביצוע ההתאמה דרוש לאדם עם המוגבלות בשל מוגבלותו לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה.

58. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי המעלון מושא ההליך אינו עונה על הגדרת מעלון בהתאם לכללים שנקבעו בסעיף 3.8.29.13 לתקנות התכנון והבניה.

59. בהתאם לסעיף 59ג(ב)(3) לחוק יש להוכיח, גם כי ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וכן כי תוסב פגיעה מצומצמת ככל האפשר לבעלי הדירות האחרים ולחזות הבית.

60. גם מקום בו מבקש ההתאמה נעדר את הרוב הדרוש, הקנה המחוקק למפקח על רישום מקרקעין בסעיף 59ג(ד) את הסמכות להתיר את ביצוע ההתאמה (חרף היעדר הרוב הדרוש) אם מצא כי בעל דירה התנגד להתאמה מטעמים בלתי סבירים או התנה הסכמתו בתנאים בלתי סבירים.

61. את הוראת סעיף 59ג. לעיל יש לפרש לאורן של המטרות אשר הוגדרו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"), וכך הוגדרו מטרות אלו בדברי ההסבר של החוק:

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

62. החוק חוסה תחת כנפו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שבסעיפים 1-2 שבו מעוגנת ההגנה על כבוד האדם וחירותו, חייו וגופו.

63. ואם לא די בכך, הרי שכב' הנשיא ברק (כתוארו דאז) קבע בבג"צ 7081/93 בוצר נ' מועצה מקומית "מכבים-רעות", פ"ד נ(1) 19 (1996), בהתייחסו להסדרים שונים בדין הקשורים עם אדם עם מוגבלות, לאמור:

"מטרת ההסדרים אינה להיטיב עמו (עם הנכה) בבדידותו אלא לשלבו . . . במרקם הרגיל של חיי החברה".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/480/2018

דיון והכרעה בעניין המעלון –

64. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה בכל הנוגע לבניית המעלון אך להשהות את הביצוע, הכל כפי שיפורט להלן.

האם מדובר בהתאמה בהתאם לסעיף 59ג(ב) לחוק המקרקעין-

65. הוועדה המקומית אישרה לנתבע את הקמת המעלון בהחלטתה מיום 29.5.18. החלטת וועדת הערר צורפה כנספח ד' לכתב התביעה.

66. כפי שפורט לעיל, בין ההתאמות שמתאפשרת הקמתן במסגרת סעיף 59ג לחוק המקרקעין נכלל גם "משטח הרמה" אשר הוגדר בתקנות התכנון והבניה כ"מעלון", ומשכך ס"ק (1) שבסעיף 59ג(ב) מתקיים.

האם הנתבע הוא "אדם עם מוגבלות" והאם מתמלאות הוראות סעיף 59ג(ב)(2)-

67. בסעיף 59ג(ב)(2) נקבע כי תנאי להקמת ההתאמה הוא ש-"רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השנייה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה".

68. על אף שניתן להתרשם בקלות מכך שהנתבע צולע בהליכתו כפרו עדי התובעת בטענת הנתבע כי הוא אדם עם מוגבלות. לראיה הביאו תמונות המוכיחות כי הנתבע חונה רחוק מהבית והולך את כל המרחק מרכבו אל הבית ברגל על מנת לשמור לבנו את תא החניה המסומן והשמור שהקצתה לו עיריית חיפה בסמוך לחלקה בשל מוגבלותו, ראו סעיף 28 לתצהיר קלודט קארל, סעיף 29 לתצהיר גסאן גטאס, סעיף 29 לתצהיר זוהיר סמרי וסעיף 31 לתצהיר נהרא סיהאם. העובדה שהנתבע מתפקד ומתהלך אינה מעידה על כך שהוא אינו אדם עם מוגבלות או כי אינו מתקשה בהליכה, לראיה עיריית חיפה הקצתה לו חנית נכה ברחוב.

69. בנוסף, הנתבע צירף כנספח ח' לכתב הגנתו אישור שנערך ע"י מרפאה בעיסוק לאחר שהני"ל ביקרה במקום ממנו עולה כי לנתבע נדרשת הנגשה של הכניסה לבית כך שתהיה במפלס אחד עם הרחוב. אין ספק כי הקמת שביל מונגש ומעלון יהיו יחדיו התאמה שתיתן מענה לאמור באישור הרפואי.

70. התובעת לא הביאה כל חוות דעת אשר הפריכה את הנטען באישור המרפאה בעיסוק, ודי לי בכך כדי לקבוע כי הנתבע הוא אדם עם מוגבלות ומתקיים לגביו התנאי האמור בס"ק (2) לסעיף.

71. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי תנאי זה מולא.

האם ההתאמה נעשית בדרך שתצמצם פגיעה ביתר בעלי הדירות בבית-

72. בסעיף 59ג(ב)(3) נקבע תנאי נוסף והוא: "ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/480/2018

73. עדי התובעת טענו כי מבוקש לבנות את הממ"ד והמעלון בשטח שמשמש כיום לקיום אירועים של בעלי הדירות בבית, והקמתם תפגע באפשרות שימוש זה. טענתם זו התקבלה בכל הנוגע להקמת ממ"ד, לאחר שמצאתי כי שטח הממ"ד אינו שטח מבוטל. להבדיל מהממ"ד, שטח מעלון בהתאם להוראת סעיף 5.1.8.1 לת"י 2481 חלק 41 אינו עולה על שטח העמסה נקי של כ- 2 מ"ר. הקמת מעלון בשטח של כ- 2 מ"ר בצמוד למבנה היא זניחה ואינה מונעת שימוש סביר בחצר לקיום אירועים.

74. בנוסף, יש לבחון האם הקמת המעלון נעשית בדרך שמצמצמת ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית.

75. המצהירים מטעים התביעה טענו כי ניתן להתקין חלף המעלון המבוקש משטח הרמה באזור מדרגות הכניסה לבית, והתאמה זו מצמצמת את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית, ומשכך אין לאשר את המעלון המבוקש.

76. בביקור במקום הופניתי למדרגות הכניסה לבית והתרשמתי כי הן רחבות מגרם מדרגות ממוצע. לטענת המתנגדים צמצום המדרגות באמצעות מתקן הרמה לא יפגע בבעלי הדירות בבית. בעלי הדירות שהעידו בפני טענו כי לא יתנגדו להקמת משטח הרמה במדרגות חלף המעלון המוצע.

77. לאחר שבחנתי את שתי החלופות מצאתי להעדיף את המעלון במיקום מושא ההליך על פני ההתאמה המוצעת במדרגות, בעקבות התרשמותי כי הקמת משטח הרמה בגרם המדרגות אינו פוגע פחות בחזית הבית, אלא יותר.

היטיבה לתאר זאת וועדת הערר בעמ' 12 להחלטתה:

"אנו סבורים כי מקום שבו בבניין קיימות מדרגות לגישה מן הרחוב, יש לאפשר גישה חלופית עבור העורר שאין מחלוקת כי סובל מנכות. לצורך כך ניתן להתקין מתקנים מתאימים בכניסה הראשית למבנה, אולם מדובר בחלופה פחותה מבחינה תכנונית, שכן הכניסה הראשית למבנה היא, כך נראה, עיקר מהות הערך האדריכלי של המבנה. בקשת העורר להתקנת מעלון שתאפשר לו גישה ללא מדרגות לדירה היא בעינינו דרישה לגיטימית, והוועדה המקומית מאשרת גם מעלוניס לדירות יחידות כשקיים לכך צורך. משכך אנו קובעים כי המעלון יותקן בצמוד לבניין ובצמוד לעורף הממ"ד ויאפשר גישה ישירות לדירה". (הדגשה אינה במקור)

לאחר שביקרתי במקום אין לי אלא להצטרף לדעתה. התרשמותי הייתה כי בהיות הרחוב נמוך בכ- 1.80 מ' ממפלס הקרקע בחלקה, ובהיות המעלון המוצע מוצנע בצד הבית בצמוד למבנה, ספק אם בכלל יראה מהרחוב. להבדיל ממנו משטח ההרמה שהציעו עדי התובעת להקים בגרם המדרגות המוביל לבית ניבט לעיני כל ולבטח פוגע יותר בחזות הבית.

78. לאור האמור, שוכנעתי כי המעלון המוצע מצמצם ככל האפשר את הפגיעה ביתר בעלי הדירות בבית, ומשכך מוצאת אני לקבוע כי מתקיים התנאי האמור בסעיף 59(ב)(3) לחוק המקרקעין ולפיו ההתאמה נעשית בדרך שאינה גורמת לפגיעה ברכוש המשותף או ביתר בעלי הדירות בבית.

79. יחד עם זאת, אין לכחד כי המעלון מהווה רק חצי הנגשה לדירת הנתבע, וזאת לאחר שהוועדה המקומית לא אישרה את הקמת החניה המבוקשת בהיתר. בנסיבות אלו הקמת המעלון בלבד לא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/480/2018

תהווה הנגשה מלאה בעבור הנתבע. הנה כי כן, וועדת הערר הורתה בהחלטתה, עמ' 12 שורות 26-28, על הקמת שביל גישה למעלון, וכך קבעה-

"על מנת לאפשר גישה מהחניה למעלון ללא צורך במדרגות, יותקן שביל גישה מן הרחוב למעלון, אשר יהיה בשיפוע קל ותקני. ייפתח פתח בגדר לצורך כך ובמידת הנדרש לשם השגת השיפוע המתאים, תבוצע חפירה של פני הקרקע הטבעיים".

80. בשים לב לעובדה שהנתבע לא תכנן שביל כאמור והגישו לעיון התובעת ולאישור הוועדה המקומית אין באפשרותי לאשר שביל זה.

81. הפועל היוצא מהאמור הוא שלפי שעה הקמת המעלון ללא השביל לא תועיל לנתבע ולא תהווה התאמה נדרשת למוגבלותו.

82. לאור האמור, אני מאשרת את המעלון אך משהה את הקמתו עד לאחר קבלת אישור הוועדה המקומית לתכנית השביל שתוגש. המעלון ושביל הגישה שיאושר, ככל שיאושר, יבנו בצוותא חדה.

סוף דבר-

83. ניתן בזאת צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבע לבנות את הממ"ד מושא ההליך כל עוד לא יהיו בידי הסכמות של בעלי הדירות בבית בשיעור שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין.

84. בניית המעלון מאושרת בכפוף לכך שהנתבע יקבל אישור של מוסדות התכנון להקמת שביל תקני הממלא אחר הוראות וועדת הערר. המעלון והשביל ייבנו בצוותא חדה ועל חשבונו של הנתבע.

85. בהינתן שהוועדה המקומית תאשר הקמת השביל תהיה התובעת רשאית לעתור (ללא תשלום אגרה) לרישום הערה לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין בתת חלקה 3 ולפיה בחלוף הצורך, או עם מכירת דירת הנתבע לאחר יפרק הנתבע את ההתאמות ויחזיר על חשבונו את המצב לקדמותו.

86. נוכח תוצאות פסק הדין לפיו התביעה בעניין הממ"ד התקבלה והתביעה בעניין המעלון נדחתה אך הושהתה, בשל אי הגשת תוכנית בעניין השביל, מוצאת אני לחייב את הנתבע בהוצאות התובעת בסך כולל של 6,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (11.7.18) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים.

ניתן בהיעדר הצדדים ביום יב' בכסלו תש"ף (10.12.19).

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין